

1500738-78.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... da reincidência, em crime grave, de tráfico de drogas (certidão às fls. 86/7), e em função delas elevo em 1/3 a reprimenda, atingindo 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento é o inicial fechado, haja vista a reincidência em crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500738-78.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

2143628/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25207579 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS VIEIRA DANTAS DELGADO

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do CP

Data da Audiência:

29/11/2022

Aos 29 de novembro de 2022, às 15 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu LUCAS VIEIRA DANTAS DELGADO, acompanhado do Defensor, Dr. Roberto Alexandre dos Santos, a vítima Benedito Henrique Alves; bem como as testemunhas arroladas Alexsandro de Almeida Lima, Wagner Correa Telles Lourenção (PM) e Luiz Paulo Barbosa Laureano (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação

caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas da vítima e testemunhas. Consignado que a vítima e a testemunha Alexsandro foi ouvida na mesma sala virtual, mas sem a presença do acusado, justificada essa solução de molde a otimizar os trabalhos, evitando-se os problemas com a transição de salas virtuais que têm se verificado, em prejuízo do andamento dos trabalhos, e sempre com os devidos cuidados por parte da serventia e juízo para que houvesse a preservação do depoente que almeja falar na ausência. Durante a oitiva da testemunha Luiz Paulo, houve um problema técnico com a gravação realizada pelo Teams, razão pela qual o Juízo determinou que se repetisse o ato, tendo, então, captado em mídia. O réu foi interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de LUCAS VIEIRA DANTAS DELGADO por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 155 "caput" c/c Art. 61 "caput", II, "j" ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 26 de maio de 2022, por volta das 09h30, na rua Carlino Gambali, nº 40, condomínio "Bela Vitória", bairro Colina Verde, nesta cidade e Comarca de Tatuí, LUCAS VIEIRA DANTAS DELGADO, qualificado nestes autos, subtraiu, para si, a serra elétrica ("makita") avaliada em R\$700,00, pertencente a Benedito Henrique Alves. Segundo o apurado, o denunciado foi contratado por Benedito - responsável pela construção do imóvel situado no local dos fatos - para exercer atividade de servente de obra. Na data dos fatos, aproveitando que os demais funcionários estavam amarrando as ferragens da laje, LUCAS pegou uma lata vazia e escondeu a serra elétrica. Após, sorrateiramente, levou-a para o terreno vizinho e, dissimulando a empreitada criminoso, voltou ao trabalho. Ocorre que, por volta das 11h, foi notada a falta da serra. O funcionário Alexsandro, que havia presenciado e desconfiado do transporte da lata, pediu para que um vizinho acionasse a Polícia. Policiais Militares se dirigiram ao endereço e, no terreno, localizaram a lata com a serra elétrica. O denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante. No local, LUCAS, através de gestos, proferiu ameaças a Alexsandro. Auto de prisão em flagrante às fls. 4. Solto mediante apresentação de fiança às fls. 24 (guia e comprovante de recolhimento às fls. 43). Auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 15/6. Denúncia recebida em 24/10/2022, às fls. 65/6. Citação às fls. 73. Resposta à acusação apresentada às fls. 71, sem arrolamento de testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 80/1. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas a vítima e testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 65, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, a ação penal procede. De maneira segura e convincente, inclusive asseverando, quando confrontado pela combativa defesa a respeito do detalhe, que a vítima estaria mentindo ao dizer que percebera o sumiço da res furtiva logo no início dos trabalhos, pela manhã, o pedreiro Alexsandro disse ter percebido o acusado Lucas, chamado para ajudar a encher a laje naquele dia, estranhamente levar uma lata para a mata contígua à obra, razão pela qual, ao se deparar com o patrão, Benedito, atrás da ferramenta, uma makita, de molde a não ser percebido, pediu o auxílio de um pedreiro de obra vizinha para recuperar o bem e, depois, a partir da guarita do condomínio, acionar a polícia, assim que, quando os policiais Luiz Paulo e Wagner chegaram as versões

foram colhidas, a de Lucas negando a apropriação, embora tentando se desvencilhar da abordagem, razão da utilização de algemas (PM Luiz Paulo) e a de Alexsandro apontando Lucas como autor da subtração. É certo que, tanto em solo investigativo, fls. 08, quanto sob contraditório, Lucas negou, mas o fez sem crédito, afinal, sugerindo má-fé da testemunha presencial, a qual seria demitida naquela dia, nenhuma pergunta nesse sentido foi feita por sua defesa constituída e, ao contrário do que alegado pelo interrogado, quando indagado a respeito, Benedito atestou a assiduidade de Alexsandro. Aliás, notório o constrangimento do patrão vítima, afinal, ostentando em torno de sessenta anos, por sua profissão, por certo é empregador de um sem número de indivíduos com os quais interage diariamente, esse que chegou a ameaçar o colega de trabalho (refiro-me ao depoimento de Alexsandro), o que explica as lacônicas declarações e, de toda forma, Benedito não visualizou mesmo qualquer subtração e, mais, não notou a falta do equipamento quando chegou na obra, tal qual insiste a combativa defesa, pois, acresceu ao ser indagado em repetição, ter "demorado um pouquinho". Considerados esses elementos, não há dúvidas a respeito da tipificação de um crime de furto simples consumado, observado que a coisa foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima, levada para imóvel distinto dentro de uma lata. Nesse particular, frise-se que a jurisprudência pátria adota a teoria da amotio ou aprehensio, descabendo perquirição sobre posse mansa e pacífica por determinado período de tempo. Adiante-se que não há que se falar em furto famélico, ou em ausência de potencialidade lesiva da conduta, haja vista a característica do bem, ferramenta de trabalho, ressaltado que o legislador possui os meios próprios para punir com menor rigor condutas que considere menos ofensivas aos bens juridicamente tutelados, tal qual o faz, por exemplo, no § 2º do art. 155 do C.P., dispositivo que desta feita não se aplica ao acusado, a despeito do não elevado valor subtraído (R\$ 200,00 para o equipamento usado, pela própria vítima corrigida a avaliação de fls. 15), diante da reincidência em crime grave, por si só obstadora. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, gravidade ínsita, embora censurável fato de o crime ter sido praticado contra empregador, considerado de outro turno o reduzido valor da res, e antecedentes a serem sopesados no momento seguinte, pena-base no mínimo, 01 ano de reclusão e 10 dias multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos que indiquem a capacidade financeira do acusado. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, "j", CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), bem como a da reincidência, em crime grave, de tráfico de drogas (certidão às fls. 86/7), e em função delas elevo em 1/3 a reprimenda, atingindo 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda retro. O regime de cumprimento é o inicial fechado, haja vista a reincidência

em crime grave, a demandar acentuados esforços ressocializadores diferenciados. Inobstante, não sendo específica a reincidência, em crime de tráfico com aplicação de privilégio, bem como não havendo notícia de envolvimento posterior, de se prestigiar o estado de liberdade daquele que participou dos atos instrutórios, substituindo a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos consistentes em limitação de final de semana e prestação pecuniária no exato valor da fiança recolhida às fls. 43, ou seja, R\$ 1.200,00 para a data-base de 01/08/2022 e respectivas atualizações, permitido o oportuno direcionamento para o adimplemento da obrigação, em favor de entidade a ser designada pelo Juízo da Execução. Ante o exposto, sem digressões, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o RÉU LUCAS VIEIRA DANTAS DELGADO, por incurso no art. 155, "caput", do CP, à pena privativa de liberdade de

01 ano e 04 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pena pecuniária de 13 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito consistentes em limitação de final de semana e prestação pecuniária no exato valor da fiança recolhida, no valor de R\$ 1.200,00. Recurso em liberdade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA